

CENÍK PRO PODNIKATELE S ODBĚRY ZE SÍTÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

Ceny jsou platné od **1.1.2025**. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21 %.

Nově je platba za OTE zahrnuta do souhrnné platby za služby OTE a EDC pod názvem "Poplatek za provoz nesíťové infrastruktury".

Cena silové elektřiny	Cena elektřiny podle denního trhu uváděném na OTE-CR.cz	
Regulované platby (Určuje je správní orgán a jsou stejné bez ohledu na dodavatele elektřiny)	Platba za distribuci dle ceníku distributora (ČEZ, EG.D, PRE)	Stálá platba za rezervovaný příkon podle jističe
	Poplatek OZE (nižší z následujících)	206,81 Kč/MWh 170,92 Kč/MWh bez DPH Poplatek za systémové služby
	Spotřeba v MWh × 598,95 Kč 495 Kč bez DPH nebo Jistič (A) × Počet fází × 102,49 Kč 84,70 Kč bez DPH	
	13,12 Kč/měsíc 10,84 Kč/měsíc bez DPH Za provoz nesíťové infrastruktury	34,24 Kč/MWh 28,30 Kč/MWh bez DPH Daň z elektřiny
Neregulované platby (Určuje je dodavatel elektřiny)	156,09 Kč/měsíc 129 Kč/MWh bez DPH Za odběrné místo	423,50 Kč/MWh 350 Kč/MWh bez DPH Za službu obchodu

Poplatek v případě vystavení upomínky

První	Druhá	Třetí
0 Kč	100 Kč	500 Kč

Ceny upomínek jsou uvedené v Kč včetně DPH.

Výpočet roční konečné ceny elektřiny

Roční spotřeba ve VT × (A + B + C + D + E) + Roční spotřeba v NT × (A + B + C + D + F) + 12 × Souhrn měsíčních poplatků + Poplatek OZE. Příklad výpočtu a ceny naleznete na www.deltagreen.cz.

Produkt		Běžná spotřeba			Akumulace		Elektro- mobil	Hybridní vytápění	Přímotop a tepelné čerpadlo		Tepelné čerpadlo	Veřejné osvětlení
Distribuční sazba		C01d	C02d	C03d	C25d	C26d	C27d	C35d*	C45d*	C46d**	C56d***	C62d
A	Cena za silovou elektřinu (Kč/MWh)											
	Cena elektřiny podle denního trhu uváděném na OTE-CR.cz											
	Regulované platby											
Platba za distribuci (Kč/MWh)												
E	VT	3 989,48 (3 297,09)	2 816,60 (2 327,77)	1 302,14 (1 076,15)	2 751,25 (2 273,76)	1 547,03 (1 278,54)	2 751,25 (2 273,76)	1 012,00 (836,36)	875,52 (723,57)	3 989,48 (3 297,09)	875,52 (723,57)	472,51 (390,50)
F	NT	-	-	-	249,26 (206,00)	249,26 (206,00)	249,26 (206,00)	249,26 (206,00)	249,26 (206,00)	249,26 (206,00)	249,26 (206,00)	-
Stálá platba za rezervovaný příkon podle jističe (Kč/měsíc)												
	do 3x10 A a do 1x25 A včetně	71,39 (59,00)	171,82 (142,00)	976,47 (807,00)	231,11 (191,00)	606,21 (501,00)	219,01 (181,00)	613,47 (507,00)	613,47 (507,00)	613,47 (507,00)	613,47 (507,00)	219,01 (181,00)
	nad 3x10 A do 3x16 A včetně	114,95 (95,00)	275,88 (228,00)	1 563,32 (1 292,00)	369,05 (305,00)	969,21 (801,00)	350,90 (290,00)	981,31 (811,00)	981,31 (811,00)	981,31 (811,00)	981,31 (811,00)	347,27 (287,00)
	nad 3x16 A do 3x20 A včetně	142,78 (118,00)	343,64 (284,00)	1 954,15 (1 615,00)	461,01 (381,00)	1 211,21 (1 001,00)	438,02 (362,00)	1 225,73 (1 013,00)	1 225,73 (1 013,00)	1 225,73 (1 013,00)	1 225,73 (1 013,00)	438,02 (362,00)
	nad 3x20 A do 3x25 A včetně	179,08 (148,00)	430,76 (356,00)	2 441,78 (2 018,00)	575,96 (476,00)	1 514,92 (1 252,00)	548,13 (453,00)	1 533,07 (1 267,00)	1 533,07 (1 267,00)	1 533,07 (1 267,00)	1 533,07 (1 267,00)	546,92 (452,00)
	nad 3x25 A do 3x32 A včetně	228,69 (189,00)	550,55 (455,00)	3 125,43 (2 583,00)	738,10 (610,00)	1 938,42 (1 602,00)	701,80 (580,00)	1 961,41 (1 621,00)	1 961,41 (1 621,00)	1 961,41 (1 621,00)	1 961,41 (1 621,00)	700,59 (579,00)
	nad 3x32 A do 3x40 A včetně	285,56 (236,00)	688,49 (569,00)	3 907,09 (3 229,00)	922,02 (762,00)	2 423,63 (2 003,00)	877,25 (725,00)	2 452,67 (2 027,00)	2 452,67 (2 027,00)	2 476,87 (2 047,00)	2 452,67 (2 027,00)	876,04 (724,00)
	nad 3x40 A do 3x50 A včetně	358,16 (296,00)	860,31 (711,00)	4 884,77 (4 037,00)	1 153,13 (953,00)	3 029,84 (2 504,00)	1 096,26 (906,00)	3 066,14 (2 534,00)	3 066,14 (2 534,00)	3 126,64 (2 584,00)	3 066,14 (2 534,00)	1 095,05 (905,00)
	nad 3x50 A do 3x63 A včetně	450,12 (372,00)	1 084,16 (896,00)	6 154,06 (5 086,00)	1 452,00 (1 200,00)	3 816,34 (3 154,00)	1 381,82 (1 142,00)	3 862,32 (3 192,00)	3 862,32 (3 192,00)	4 058,34 (3 354,00)	3 862,32 (3 192,00)	1 379,40 (1 140,00)
	nad 3x63 A do 3x80 A včetně	572,33 (473,00)	1 376,98 (1 138,00)	7 814,18 (6 458,00)	1 844,04 (1 524,00)	4 847,26 (4 006,00)	1 754,50 (1 450,00)	4 905,34 (4 054,00)	4 905,34 (4 054,00)	5 668,85 (4 685,00)	4 905,34 (4 054,00)	1 750,87 (1 447,00)
	nad 3x80 A do 3x100 A včetně	715,11 (591,00)	1 720,62 (1 422,00)	9 768,33 (8 073,00)	2 305,05 (1 905,00)	6 058,47 (5 007,00)	2 192,52 (1 812,00)	6 131,07 (5 067,00)	6 131,07 (5 067,00)	8 502,67 (7 027,00)	6 131,07 (5 067,00)	2 188,89 (1 809,00)
	nad 3x100 A do 3x125 A včetně	894,19 (739,00)	2 151,38 (1 778,00)	12 210,11 (10 091,00)	2 881,01 (2 381,00)	7 573,39 (6 259,00)	2 740,65 (2 265,00)	7 664,14 (6 334,00)	7 664,14 (6 334,00)	13 818,20 (11 420,00)	7 664,14 (6 334,00)	2 735,81 (2 261,00)
	nad 3x125 A do 3x160 A včetně	1 144,66 (946,00)	2 752,75 (2 275,00)	15 629,57 (12 917,00)	3 688,08 (3 048,00)	9 693,31 (8 011,00)	3 507,79 (2 899,00)	9 809,47 (8 107,00)	9 809,47 (8 107,00)	24 495,24 (20 244,00)	9 809,47 (8 107,00)	3 501,74 (2 894,00)
	nad 3x160 A za každý 1 A	7,15 (5,91)	17,21 (14,22)	97,80 (80,83)	23,05 (19,05)	60,58 (50,07)	21,93 (18,12)	61,31 (50,67)	61,31 (50,67)	153,10 (126,53)	61,71 (51,00)	21,78 (18,00)
	nad 3x63 A za každý 1 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	nad 1x25 A za každý 1 A	2,38 (1,97)	5,74 (4,74)	32,56 (26,91)	7,68 (6,35)	20,19 (16,69)	7,31 (6,04)	20,44 (16,89)	20,44 (16,89)	51,04 (42,18)	20,44 (16,89)	7,28 (6,02)
Poplatek OZE (Kč)					Platí nižší z následujících: spotřeba v MWh x 598,95 (495) nebo měsíční poplatek fáze x jistič x 102,49 (84,70)							
B	Poplatek za systémové služby (Kč/MWh)				206,81 (170,92)							
C	Daň z elektřiny (Kč/MWh)				34,24 (28,30)							
Poplatek za provoz nesíťové infrastruktury (Kč)					13,12 (10,84)							
Neregulované platby												
Poplatek za odběrné místo (Kč)					156,09 (129,00)							
D	Poplatek za služby obchodu (Kč/MWh)				423,50 (350,00)							
Konečná cena elektřiny												
Cena za 1 MWh - VT					A + B + C + D + E							
Cena za 1 MWh - NT					A + B + C + D + F							

VT - vysoký tarif | **NT** - nízký tarif | **MWh** - megawatthodina | **kWh** = kilowatthodina (1 MWh = 1000 kWh).

* Instalace do 31.3.2017 | ** Instalace od 1.4.2017 | *** Instalace od 31.3.2005

Aktuální velkoobchodní ceny silové elektřiny pro každou hodinu vzniklé obchodováním na denním velkoobchodním trhu zajišťovaném operátorem trhu OTE, a. s. jsou k dispozici na www.ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh. Výsledná cena silové elektřiny je určena jako součet součinů hodinových spotřeb a hodinových cen, vydělených naměřenou spotřebou za dané období. U dvou tarifních distribučních sazeb je obchodní složka ceny silové elektřiny účtována stejně pro vysoký (VT) i nízký tarif (NT). U odběrných míst s průběhovým měřením typu „A, B“ je použita skutečná naměřená hodinová spotřeba. U odběrných míst s měřením typu „C“ je spotřeba za jednotlivé hodiny získána rozložením dle přiděleného typového diagramu dodávky (TDD) stanoveného OTE, a.s. **Nezvýrazněné ceny v ceníku jsou uvedeny včetně DPH, zvýrazněné ceny v závorce bez DPH. Detailní vysvětlení vyúčtování najdete [ZDE](#).**



Poučení spotřebitele o odstoupení od smlouvy

ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. f), g) a h) občanského zákoníku

A Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

A.1 V případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo v případě uzavření smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Tato lhůta k odstoupení od smlouvy počíná dnem následujícím po dni, kdy byla smlouva uzavřena.

A.2 Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě podstatného porušení smlouvy ze strany obchodníka, a to bezodkladně poté, co se o tomto porušení smlouvy dozví. V případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany obchodníka může spotřebitel od smlouvy odstoupit v případě, že toto nepodstatné porušení smlouvy spočívá v prodlení obchodníka s plněním jeho povinností, a to až v případě, že obchodník nesplní svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitel poskytne.

A.3 Spotřebitel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do tří měsíců od účinnosti jednostranného zvýšení ceny nebo jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud obchodník jednostranně oznámení spotřebiteli zvýšení ceny nebo jiných smluvních podmínek nejpozději třicátý den před jejich účinností a současně spotřebitele o jeho právu odstoupit od smlouvy poučí. V takovém případě je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den před dnem účinnosti zvýšení ceny nebo jiných smluvních podmínek. Odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno obchodníkovi, neurčí-li spotřebitel den pozdější. Odstoupení, které bylo uskutečněno do tří měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek a méně než deset dní před koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno obchodníkovi. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků a v případě změny provedené v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.

A.4 Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel realizuje jednostranným právním jednáním (například dopisem), které bude vlastnoručně podepsáno a zasláno na adresu obchodníka Delta Green s.r.o., Hyberská 1034/5, 110 00 Praha. Spotřebitel může pro tyto účely využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

A.5 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty obchodníkovi. Po marném uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy zaniká.

B Důsledky odstoupení od smlouvy

B.1 Požádal-li spotřebitel, aby mu služby nebo dodávky elektřiny a/nebo plynu byly poskytovány již během lhůty pro odstoupení od smlouvy dle bodu A.1, je povinen obchodníkovi zaplatit poměrnou částku dle rozsahu poskytnutých služeb nebo dodávek do doby, než obchodníka informoval o odstoupení od smlouvy, a to ve vztahu k celkovému rozsahu služeb stanovenému ve smlouvě.



Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. f), g) a h) občanského zákoníku

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Delta Green s.r.o.
Hyberská 1034/5
110 00 Praha

Oznamuji Vám tímto, že odstupuji od smlouvy uzavřené s Vámi, jejímž předmětem je dodávka elektřiny a/nebo plynu.

Číslo smlouvy:

Datum uzavření smlouvy:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Datum narození spotřebitele:

Datum a podpis spotřebitele:



Všeobecné obchodní podmínky dodavatele (dále jen „VOP“)

Slovníček pojmů, aneb abyste se v těchto podmínkách neztratili

Dodavatel:

Delta Green s.r.o, se sídlem Palác Špork,
Hybernská 1034/5, 110 00 Praha 1
IČO: 02406233, DIČ: CZ02406233

Distributor: příslušný provozovatel distribuční soustavy

Faktura: daňový doklad vystavený Dodavatelem

Komodita: elektřina

Služby: služby související s dodávkou a distribucí Komodity

Smlouva: smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem, zejména Smlouva o dodávkách (v takovém případě zajišťuje Dodavatel dodávku Komodity, ale nezajišťuje Služby nebo Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (v takovém případě zajišťuje Dodavatel dodávku Komodity i na vlastní jméno a vlastní účet Služby) – dále jen samostatně jako „Sdružená smlouva“.

Zákazník: osoba, která s dodavatelem uzavřela Smlouvu

OM: odběrné místo

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny upravují smluvní vztah při dodávce elektřiny mezi Vámi jako Zákazníkem a námi, společností Delta Green s.r.o, se sídlem Palác Špork, Hybernská 1034/5, 110 00 Praha 1, IČO: 02406233, DIČ: CZ02406233 jako Dodavatelem.

Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

Ustanovení Smlouvy mají přednost před VOP.



2. Podmínky dodávky Komodity

2.1 Dodavatel se zavazuje dodávat Zákazníkovi Komoditu do odběrného místa Zákazníka (OM) podle sjednané Smlouvy a v kvalitě stanovené právním řádem České republiky, pokud tomu nebrání okolnosti nezávislé na vůli Dodavatele. Dodávkou Komodity se rozumí přechod Komodity z distribuční soustavy do OM, tj. přechodem přes měřicí zařízení, které je ve vlastnictví Distributora. Dodavatel dále přebírá za Zákazníka odpovědnost za odchylku. Zároveň se zavazuje Dodavatel zajistit související Služby (zejména Distribuci Komodity), pokud je uzavřena Sdružená smlouva. Podpisem Sdružené smlouvy souhlasí Zákazník, že Dodavatel uzavře Smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy s Distributorem (provozovatelem distribuční soustavy) a Distributorovi poskytne veškeré údaje Zákazníka. Uzavření smlouvy s Distributorem Dodavateli umožní dodávat elektřinu dle Sdružené smlouvy.

Dodávka Komodity se uskutečňuje v souladu s pravidly provozování distribuční soustavy a podmínkami distribuce elektřiny vydanými Distributorem. Zákazník je povinen se seznámit s podmínkami příslušného Distributora a dodržovat je.

2.2 Zákazník je povinen odebrat dodávanou Komoditu a zaplatit za ni řádně a včas. Je-li sjednáno ve Smlouvě, je Zákazník povinen umožnit Dodavateli poskytování Služeb a taktéž mu za ně zaplatit řádně a včas.

2.3 Po dobu trvání Smlouvy nesmí Zákazník pro toto období uzavřít smlouvu s jiným dodavatelem na dodávky Komodity do OM. V případě porušení této povinnosti zaniká mj. odpovědnost Dodavatele za odchylku.

2.4 Dodávka Komodity začíná dnem zahájení dodávky v systému operátora trhu. Měří se od počátečního stavu měřicího zařízení stanoveného Distributorem. Distributor použije odečty měřicího zařízení v OM jako podklad pro vyhodnocení množství dodané Komodity.

2.5 Zákazník musí Dodavateli prokázat ukončení účinnosti všech smluv o dodávce Komodity do OM, které uzavřel s jinými dodavateli – do té doby není Dodavatel povinen zahájit dodávky Komodity. Splní-li Zákazník tuto podmínku později než ke dni plánovaného zahájení dodávek Komodity, musí o tom Dodavatele písemně vyrozumět. Ten pak zahájí dodávku do 10 pracovních dní ode dne splnění tohoto požadavku.

2.6 Dodavatel upozorňuje Zákazníky, že u smluv na dodávku Komodity s dynamickým určením ceny (SPOT) uzavíraných po 1.1.2024, lze zahájit dodávku elektřiny pouze v případě, že je OM vybaveno průběhovým měřením.

2.7 Zákazník je povinen, s ohledem na odpovědnost Dodavatele za odchylku, písemným oznámením informovat Dodavatele o technických a jiných změnách OM, které mohou mít vliv na průběh nebo objem dodávky elektřiny do OM. Změna v průběhu nebo objemu dodávky elektřiny do OM může vést ke vzniku újmy na straně Dodavatele. Zákazník je povinen alespoň s 40-ti denním předstihem písemným oznámením informovat Dodavatele o tom, že u něho nastane některá z následujících skutečností: v OM bude provozována výroba elektřiny a/nebo zařízení pro ukládání energie a/nebo další zařízení, jehož provoz je způsobilý ovlivnit nebo



podstatně změnit průběh nebo objem dodávky elektřiny do OM, a/nebo, že OM bude součástí skupiny sdílení elektřiny.

2.8. Při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze je Zákazník povinen dodržovat podmínky, které stanoví Distributor.

3. Ceny, produkty a platební podmínky

3.1 Cena za dodávku Komodity je smluvní a je stanovena v Ceníku zpřístupněném na webu www.deltagreen.cz/ceniky. Cena za Komoditu zahrnuje DPH, daně a poplatky stanovené právními předpisy a/nebo Dodavatelem. Pro případy, kdy je mezi Zákazníkem a Dodavatelem uzavřena Sdružená smlouva je Zákazník povinen hradit i cenu Služby související s dodávkou a distribucí Komodity a další platby a poplatky stanovené právním řádem České republiky a/nebo Distributorem.

Platby záloh a fakturace za Komoditu a Služby hradí Zákazník dle vystavených platebních dokladů Dodavatelem. Fakturační období u dodávek Komodity s dynamickým určením ceny je jeden kalendářní měsíc. Splatnost záloh a faktur je 14 dní.

3.2 Dodávky Komodity a poskytování Služeb hradí Zákazník na základě Faktury vždy po fakturačním období – tzn. období mezi dvěma odečty měřicího zařízení na OM na základě podkladů od Distributora. Dodavatel může zasílat Faktury Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu.

3.3 Pokud spolu Účastníci uzavřeli více smluv nebo jednu Smlouvu na více OM, může Dodavatel Zákazníkovi fakturovat veškeré související platby jednou Fakturou na celkovou částku, ve které budou jednotlivé pohledávky rozlišeny dle Smlouvy nebo OM.

3.4 Zákazník je povinen platit Dodavateli zálohy stanovené na základě rozpisu záloh – v něm Dodavatel stanoví výši záloh, jejich počet, termíny splatnosti a oznámí je Zákazníkovi. Uhrazené zálohy se odečtou v následujícím vyúčtování za příslušné fakturační období Zákazník splní své platební povinnosti vůči Dodavateli pouze v bezhotovostní formě (prostřednictvím poskytovatele platebních služeb), a to okamžikem připsání celé částky na bankovní účet Dodavatele a pod správným variabilním symbolem, který je uveden v příslušném platebním dokladu (např. faktura, předpis záloh, upomínka).

3.5 Dodavatel může nahradit rozpis záloh novým, a to i v průběhu fakturačního období. Zákazník smí Dodavatele požádat o změnu rozpisu záloh, pokud nastaly skutečnosti, které ovlivní výši zúčtování.

3.6 Vzniknou-li chyby nebo omyly při vyúčtování elektřiny, mají Zákazník a Dodavatel právo na vyrovnání nesprávně vyúčtovaných částek. V případě chybného vyúčtování dodávky Komodity uplatní Zákazník písemně reklamaci bez zbytečného odkladu Dodavatel reklamaci přezkoumá a výsledek písemně oznámí Zákazníkovi do 15 dnů ode dne doručení reklamace. Pokud však důvod reklamace spočívá ve vyúčtování přenosu, distribuce patnáctidenní lhůta pro oznámení



výsledku neběží po dobu, co Dodavatel vyřizuje reklamaci s Distributorem. Skončí-li reklamační proces opravou Faktury, Dodavatel ji zašle spolu s informací o výsledku reklamáce Zákazníkovi.

3.7 Pokud Zákazník požaduje dodávku elektřiny osvobozené od daně z elektřiny, je povinen splnit pro takovou dodávku veškeré podmínky požadované právním řádem České republiky a toto doložit Dodavateli. Zákazník je dále povinen bez zbytečného odkladu doložit Dodavateli jakoukoliv změnu, které mohou mít vliv na povinnosti Dodavatele v souvislosti s daní z elektřiny. Pokud Zákazník hodlá nabýt elektřinu osvobozenou od daně v případech, kdy ji lze takto nabýt pouze na základě povolení k nabytí elektřiny bez daně (případně jiného dokumentu), je povinen tento dokument vždy předložit Dodavateli, a to včetně jeho změn. Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli veškeré náklady, které mu vzniknou na základě nebo v souvislosti s porušením povinností Zákazníka, uvedené v tomto odstavci.

4. Vzájemná komunikace

4.1 Pro komunikaci s Dodavatelem může Zákazník využít webové stránky moje.deltagreen.cz, e-mailovou adresu info@deltagreen.cz, písemnost doručenou na adresu Delta Green s. r. o. Vltavínová 1334/3, 326 00 Plzeň nebo telefonicky kontaktovat Dodavatele na Zákaznické lince 226 257 257. Hovorné, jakož i náklady na použití ostatních prostředků na dálku, může být zpoplatněno dle tarifu poskytovatele příslušných komunikačních prostředků poskytovatele Zákazníkovi.

4.2 Dodavatel zpravidla komunikuje se Zákazníkem telefonicky, prostřednictvím SMS nebo jinými technickými prostředky umožňujícími komunikaci. Písemnosti včetně vyrozumění o změně VOP a změn ceníku Dodavatel Zákazníkovi zpravidla zasílá elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem nebo prostřednictvím webové aplikace nebo dopisem. Dodavatel vždy doručuje písemnost na poslední kontaktní údaje (zejména korespondenční adresa nebo email) uvedený ze strany Zákazníka. Zákazník je povinen při změně kontaktních údajů tuto změnu ihned oznámit Dodavateli, Dodavatel nenese odpovědnost za neoznámení změny kontaktních údajů Zákazníkem Dodavateli.

5. Změny ceníků a obchodních podmínek

5.1 Dodavatel může VOP i Ceník měnit, a to zejména z důvodu změn plynoucích z rozhodovací praxe soudů či jiných orgánů, ze změn situace na trzích s energiemi, či z důvodu optimalizace, při změně legislativy a vyváženosti smluvního vztahu. Změnu Dodavatel uveřejní na svém webu nejpozději 30 dní před její účinností a současně ve stejné lhůtě oznámí tuto změnu Zákazníkovi. Ten může odstoupit od Smlouvy nejpozději 10. den přede dnem účinnosti této změny. Poruší-li Dodavatel kteroukoliv výše uvedenou povinnost, může Zákazník od Smlouvy odstoupit do 3 měsíců od účinnosti změny. Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny VOP a méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno Dodavateli, neurčí-li Zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. Právo na odstoupení



od smlouvy nevzniká v případě, že ke změně dochází z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.

6. Trvání a ukončení smlouvy

6.1 Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou, platí, že se po uplynutí stanovené doby své účinnosti automaticky prodlužuje na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli nebo Zákazníkovi. Pokud Zákazník nemá zájem Smlouvu automaticky prodloužit, musí Dodavateli nejpozději 20 dnů před ukončením smluvního období písemně doručit, že nemá o takové prodloužení zájem.

6.2 Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou může každý z Účastníků písemně vypovědět s výpovědní dobou 1 měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému Účastníkovi.

6.3 Dodavatel v případech stanovených právním řádem České republiky, zejména v případě neoprávněného odběru Komodity ze strany Zákazníka, tj. bude-li Zákazník v prodlení minimálně s úhradou dvou platebních povinností vůči Dodavateli, které nesplní ani po upozornění Dodavatele, je oprávněn kdykoliv přerušit nebo ukončit dodávku Komodity Zákazníkovi na náklady Zákazníka. Při přerušení nebo ukončení dodávky Komodity nevzniká Zákazníkovi žádný nárok na plnění ze strany Dodavatele (např. náhrada újmy, ušlý zisk, apod.). Zákazník se zavazuje Dodavateli uhradit veškeré náklady vzniklé Dodavateli a/nebo stanovené právním řádem České republiky a/nebo stanovené Distributorem. Stejně tak je Zákazník povinen uhradit i poplatky spojené s výše uvedenými úkony na zahájení přerušení, přerušení dodávky, odpojení nebo obnovení dodávky elektřiny.

Dodavatel i Zákazník mají právo odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá smluvní strana neplní své povinnosti a toto neplnění trvá i ke dni odstoupení od Smlouvy. Každý z Účastníků má právo od Smlouvy odstoupit, je-li zahájeno insolvenční řízení proti druhému Účastníkovi v postavení dlužníka. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení druhému Účastníkovi, není-li v něm uveden pozdější den.

6.4 Bude-li Zákazník opakovaně v prodlení s jakoukoliv platbou, má Dodavatel právo žádat po Zákazníkovi kauci až ve výši trojnásobku hodnoty očekávané průměrné měsíční spotřeby Zákazníka. Nesložení kauce ve lhůtě 14 dnů ode dne výzvy Dodavatele se považuje za porušení Smlouvy a Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy.

6.5 Pokud jeden z účastníků nezaplatí pohledávku včas, je povinen tomu druhému zaplatit úrok v zákonné výši dle právního řádu České republiky z dlužné částky za každý den prodlení. Vyčíslení úroku za prodlení je povinna oprávněná strana dlužné straně doručit jedním z uvedených komunikačních kanálů, které jsou uvedené ve VOP.



7. Speciální poplatky

7.1 Veškeré speciální poplatky jsou účtovány ze strany Dodavatele jen za předpokladu, že se jedná o porušení Smlouvy Zákazníkem nebo za mimořádné požadavky Zákazníka.

7.2 Za mimořádné požadavky Dodavatel považuje například potvrzení o bezdlužnosti, mimořádné potvrzení, o které si požádá Zákazník, výpis ze zákaznického účtu, přičemž speciální poplatek bude účtován dle Ceníku speciálních poplatků a bude odeslán jako samostatný podklad k platbě.

7.3 Při prodlení Zákazníka s jakoukoliv platbou, je Dodavatel oprávněn zaslat Zákazníkovi upomínku a naúčtovat Zákazníkovi poplatek dle Ceníku speciálních poplatků.

7.4 Zákazník je oprávněn kdykoliv požádat o splátkový kalendář. O poskytnutí splátkového kalendáře rozhoduje Dodavatel, přičemž každé poskytnutí splátkového kalendáře je posuzováno individuálně. Pokud je splátkový kalendář poskytnut a Zákazník se dostane do prodlení s jakoukoliv splátkou o více než 5 dní, splátkový kalendář se bez dalšího ruší a celý dluh Zákazníka, který je předmětem splátkového kalendáře se stává splatným 6. dnem prodlení s jakoukoliv splátkou splátkového kalendáře, v takovém případě má Dodavatel nárok na poplatek za zrušení splátkového kalendáře podle Ceníku speciálních poplatků.

7.5 Dodavatel je oprávněn předat jakoukoliv pohledávku po splatnosti třetí osobě k vymáhání s tím, že je oprávněn této osobě poskytnout i údaje o Zákazníkovi a jeho dlužích vůči Dodavateli.

8. Zákazník – spotřebitel

8.1 Zákazník – spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy, pokud byla Smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Dodavatele.

8.2 V případě změny dodavatele má Zákazník – spotřebitel právo vypovědět Smlouvu uzavřenou distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Dodavatele ve lhůtě do 15. dne po skutečném zahájení dodávky elektřiny. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána Dodavateli. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícího po doručení výpovědi Dodavateli.

8.3 Zákazník – spotřebitel je dále oprávněn vypovědět Smlouvu do 15 dnů ode dne zahájení dodávky elektřiny, pokud Smlouvu za něho uzavřel v zastoupení zprostředkovatel, výpovědní doba je 15 dnů a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

8.4 Zákazník – spotřebitel je oprávněn Smlouvu s dynamickým určením ceny vypovědět s výpovědní dobou v trvání 1 měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli.



8.5 Formulář pro odstoupení od Smlouvy je uveřejněn na adrese www.deltagreen.cz/obchodni-podminky.

8.6 Odstoupením či výpovědí nezaniká povinnost Zákazníka uhradit cenu za již poskytnuté plnění.

9. Osobní údaje a jak je zpracováváme

9.1 Abychom společně mohli v pořádku komunikovat, plnit povinnosti ze Smlouvy, stanovené právními předpisy a chránit naše oprávněné zájmy, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní a další údaje. Veškeré údaje, které jste nám poskytli zpracováváme pro účely uzavření Smlouvy, plnění Smlouvy, ukončení a uplatňování práv ze Smlouvy.

9.2 Dodavatel prohlašuje, že zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s právními předpisy a se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na webu www.deltagreen.cz/obchodni-podminky.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Dodavatel výslovně vylučuje přijetí nabídky Dodavatele Zákazníkem s odkazem na obchodní podmínky Zákazníka. Smlouva se bude řídit výlučně VOP a nikoliv obchodními podmínkami Zákazníka. Dodavatel ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vylučuje v souvislosti se Smlouvou přijetí jakéhokoliv návrhu nebo nabídky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou, a odpověď na návrh či nabídku s dodatkem či odchylkou tedy nebude považována za přijetí nabídky Zákazníka.

10.2 Zákazník se může na webu Dodavatele

www.deltagreen.cz/obchodni-podminky seznámit s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele.

10.3 Využívání hardwaru „Delta Link“ a/nebo software „Proteus“ se řídí obchodními podmínky, pro využívání těchto produktů na webovém odkazu www.deltagreen.cz/obchodni-podminky.

10.4 Pro mimosoudní řešení sporu je příslušný Energetický regulační úřad www.eru.cz/cs/mimosoudni-reseni-sporu. V případě vzniku sporu o splnění povinností ze Smlouvy Zákazník souhlasí s pravomocí Energetického regulačního úřadu.

10.5 Veškeré práva a povinnosti neupravené Smlouvou nebo VOP se řídí právním řádem České republiky.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem **1.4.2025**.